

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2774/2535	นางกลม พันธุ์ไทย ฯ	โจทก์
	นายพิน เรไร	จำเลย
	นางกลม พันธุ์ไทย โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีมีทุนทรัพย์ 20,000 บาท ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีของโจทก์เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ซึ่งเป็นการฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามกฎหมาย ส่วนในช่องทุนทรัพย์ในคำฟ้องของโจทก์ที่ได้เขียนว่าทุนทรัพย์ 20,000 บาทนั้น ไม่ใช่ทุนทรัพย์ที่แท้จริง และคดีใดจะมีทุนทรัพย์หรือไม่ จะต้องดูที่คำขอท้ายฟ้องที่โจทก์ขอมาจึงจะชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยไปทำการจดทะเบียนไถ่ถอนขายฝากให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ยอมไปทำการจดทะเบียนไถ่ถอนขายฝาก ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยไม่แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้น
อุทธรณ์ให้

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 46)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 48)

คำสั่ง

คดีนี้โจทก์ฟ้องให้บังคับจำเลยรับไถ่ถอนการขายฝากที่ดินที่มีการขายฝากไว้
กับจำเลยเป็นเงินสองหมื่นบาทจำเลยต่อสู้ว่า โจทก์ไม่ได้ใช้สิทธิไถ่ที่ดินที่ขายฝากใน
กำหนด สัญญาจึงหมดสิทธิฟ้องบังคับขอไถ่ ดังนั้นหากโจทก์ชนะคดี โจทก์ย่อมได้ที่
ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ด้วยเหตุนี้ ที่ดิน ตามสัญญาขายฝากจึงเป็นทรัพย์สินที่
พิพาทกันในคดีนี้ เมื่อทรัพย์สินดังกล่าวมีราคาตามสัญญาขายฝากสองหมื่นบาท โดย
คู่ความมิได้โต้เถียงกันว่าที่ดินดังกล่าวมีราคาสูงกว่านั้นคดีนี้จึงมีทุนทรัพย์ที่พิพาท
กันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทหาใช่เป็นคดีฟ้องขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจ
คำนวณเป็นราคาเงิน ได้ตามที่โจทก์อ้างไม่ เมื่อฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248
ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้โจทก์ฟ้องให้บังคับจำเลยรับไถ่ถอนการขายฝากที่ดินที่มีการขายฝากไว้
กับจำเลยเป็นเงินสองหมื่นบาทจำเลยต่อสู้ว่า โจทก์ไม่ได้ใช้สิทธิไถ่ที่ดินที่ขายฝากใน
กำหนด สัญญาจึงหมดสิทธิฟ้องบังคับขอไถ่ ดังนั้นหากโจทก์ชนะคดี โจทก์ย่อมได้ที่
ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ด้วยเหตุนี้ ที่ดิน ตามสัญญาขายฝากจึงเป็นทรัพย์สินที่

พิพาทกันในคดีนี้ เมื่อทรัพย์สินดังกล่าวมีราคาตามสัญญาขายฝากสองหมื่นบาท โดยคู่ความมิได้โต้เถียงกันว่าที่ดินดังกล่าวมีราคาสูงกว่านั้นคดีนี้จึงมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทหาใช่เป็นคดีฟ้องขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงิน ได้ตามที่โจทก์อ้างไม่ เมื่อฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุนพ กิริติยุติ-ประมาณ ชันชื้อ-ราเชนทร์ จัมปาสุด)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>